



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/589/2021
מס' בקשה: 6/324/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

- התובעים:**
1. כהן יצחק
 2. כהן הדר
באמצעות ב"כ: עו"ד רמי סינואני
- נגד
- הנתבעים:**
1. חליפה משה
 2. חליפה חיה
באמצעות ב"כ: עו"ד אסף כהן

החלטה

לפני בקשה לעיכוב הליכים מחמת הליך תלוי ועומד שהגישו הנתבעים (להלן-
"הבקשה")

רקע עובדתי בקצרה

1. הרקע להליך עוסק בתביעה לקבלת צו עשה לסילוק יד והריסת בניה בלתי חוקית בבית משותף ברחוב חנה סנש 17 בני ברק הידוע כחלקה 349 בגוש 6188 (להלן-"**הבית משותף**") וסעד נוסף שבמסגרתו תינתן רשות לתובעים לעשות שימוש ייחודי בגינת הבית המשותף (להלן-"**כתב התביעה**"). הבית המשותף לא נרשם כבית משותף אך הוא ראוי להירשם ככזה ומורכב ממבנה אחד, שתי קומות ובהן ארבע דירות.

2. המבקשים הם הנתבעים, בעלי זכות החכירה על דירה במצויה בקומה הראשונה והשנייה בבית המשותף (להלן-"**הנתבעים**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/589/2021
מס' בקשה: 6/324/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. המשיבים הם התובעים, בעלי זכות החכירה על דירה המצויה בקומת הקרקע בבית המשותף (להלן- "**התובעים**"), מתחת לדירת הנתבעים.

4. בכתב התביעה שהוגש טענו התובעים כי הנתבעים ביצעו בניה בלתי חוקית בבית המשותף תוך השגת גבול לשטחים משותפים ועל כן יש להורות על סילוק ידם. כמו כן, בהתאם להוראות תקנה 10 (11) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ט-2018 (להלן- "**התקנות**"), הצהירו התובעים כי בין הצדדים מתנהל הליך נוסף שמספרו ת.א. 72485-05-19 שהוגש על ידי הנתבעים, כתובעים, בבית משפט השלום.

5. בתגובה לכתב התביעה, הגישו הנתבעים בקשה לעיכוב הליכים מחמת הליך תלוי ועומד שכן לטענתם, התובעים לא נהגו בשקיפות מלאה והשמיטו את עובדת קיומו של הליך נוסף שהוגש על ידם נגד הנתבעים בחודש יולי 2021 לבית משפט השלום שמספרו ת.א. 17819-07-21, עובר להגשת התביעה דנן אשר לימים, מצא לנכון הטריבונל השיפוטי בפניו דנו, לאחד את הדיון בשתי התביעות ההדדיות שהוגשו על ידי הצדדים. תביעות אלו, יקראו יחד להלן ההליך המקביל (להלן- "**ההליך המקביל**") אשר בגינו הוגשה הבקשה לעיכוב ההליכים.

6. בכתב ההגנה שהוגש בתאריך 23.02.2022 חזרו הנתבעים על טענותיהם כי הסעדים להם עתרו התובעים בתביעה דנן הן לסילוק יד והן חוקיות הבניה, מתבררים בהליך המקביל ולפיכך, יש לדחות את התביעה על הסף ולקבל את הבקשה לעיכוב הליכים.

7. בתאריך 27.02.2022 הגישו התובעים את תגובתם לבקשה (להלן- "**תגובת התובעים**").

8. בתאריך 27.04.2022, התקיים דיון קדם המשפט, בו נדונה הבקשה לגופה ולאחר שמיעת טענות הצדדים באריכות, ניתנה לתובעים שהות של 21 ימים להודיע האם הם מסכימים לעיכוב ההליך דנא עד תום בירור ההליכים בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/589/2021
מס' בקשה: 6/324/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משפט השלום. בהחלטה שניתנה בתום הדיון הורתי כי ככל שהתובעים יודיעו כי אינם מסכימים לעיכוב ההליך, עליהם להודיע האם הם עומדים על הסעד המבוקש במסגרת סעיף 23ג' לכתב התביעה (שימוש ייחודי בגינה) שכן לא יתאפשר סעד זה בלי לשמוע את עמדתם של כל בעלי הדירות בבית המשותף (להלן - "דיון מקדמי").

9. בתאריך 17.05.2022 הודיעו התובעים כי הם מבקשים להמשיך ולקיים את ההליך, למרות שתיתכן כפילות בהבאת ראיות בהליך המקביל וכי יש להוסיף לתביעה את שני בעלי זכויות החכירה בדירות הנוספות בבית המשותף (להלן - "הודעת התובעים").

10. בתאריך 22.05.2022 הגישו הנתבעים את תגובתם להודעת התובעים לבקשה.

תמצית טענות הנתבעים בבקשה

11. ההליך המקביל, שהחל קודם להליך שבכותרת, זהה בתכליתו למחלוקות השנויות במחלוקת בתביעה דנן. הלכה פסוקה היא כי בית המשפט מוסמך להורות על עיכוב הליכים בתובענה שעה שתלוי ועומד הליך אחר שבו עומדות לדיון סוגיות זהות במהותן (ראו: ע"א 9/75 אל-עוקבי נ' מנהל מהקרקעי ישראל פ"ד כט (29) 481, 477 (1975)).

12. השאלות העובדתיות העומדות במחלוקת בשני ההליכים זהות: זהות הצדדים, המקרקעין, חוקיות הבניה וצורתה. כך גם עניינה של תביעה זו: טענות בדבר בניה בלתי חוקית וללא היתר ושימוש ברכוש משותף.

13. מאזן הנוחות נוטה בצורה קיצונית לטובת עיכוב ההליך שכן הנזק שיגרם מעיכוב ההליך נמוך מהנזק שיגרם לולא יעוכב ההליך. קבלת הבקשה תחסוך זמן שיפוטי יקר ותמנע הכרעות סותרות בין המותבים השונים שכן ההליך המקביל נמצא בשלב דיוני מתקדם ואף נקבע דיון בפני כב' השופט אילה גזית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/589/2021
מס' בקשה: 6/324/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. לפיכך, יש להורות על עיכוב הליכים וחיוב התובעים בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בצרוף מע"מ כדין.

תמצית טענות התובעים בתגובתם לבקשה

15. קיים חוסר זהות בין העילות בערכאות השונות. התביעה שהוגשה בבית משפט השלום על ידי התובעים בת.א. 17819-07-21 עילתה קבלת סעד כספי בגין דמי שימוש ראויים, זאת בשונה מהתביעה דנן שעניינה צו עשה לאור חריגות בניה שבוצעו ללא היתר על ידי הנתבעים, שעילתה מצויה בחוק התכנון והבניה וחוק המקרקעין.

16. לפיכך, מדובר בשני סעדים שונים להם עתרו התובעים. בבית משפט השלום הסעד ממוני ואילו בהליך דנא שהוא קצר יותר, מדובר בעילה הנסמכת על חוק המקרקעין וחוק תכנון הבניה. כך שהחלטה השיפוטית שתתקבל בטריבונל זה, תקצר את ההליך המקביל ולא תגרור עיכובים. לכן, יש לדחות את הבקשה לעיכוב הליכים.

דיון והכרעה

17. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, החלטתי לקבל את הבקשה. להלן נימוקיי.

המסגרת הנורמטיבית

18. בספרות ובפסיקה נקבע כי סמכות בית המשפט לעכב בירור תביעה כאשר קיים הליך תלוי ועומד המעורר שאלות דומות, היא סמכות שבשיקול דעת, וההחלטה בעניין עיכוב ההליכים מוכרעת על יסוד שיקולים של יעילות הדיון והחיסכון במשאבי בית המשפט ובעלי הדין. (ראו א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שתיים עשרה - 2015, עמ' 173-174; רע"א 1129/15 GBES Ltd נ' אנגל משאבים ופיתוח בע"מ (נבו, 10.05.2015); רע"א 3054/14 דנטל סנטר נ' חביב (נבו, 22.05.2014)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/589/2021
מס' בקשה: 6/324/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. ככלל, עיכוב הליכים מחמת קיומו של "הליך תלוי ועומד" נועד לקדם יעילות דיונית, למנוע הליכי סרק והכרעות סותרות, ולחסוך במשאבי הצדדים ובמשאבים שיפוטיים. על רקע זה, נקבע כי בבחינתה של בקשה לעיכוב הליכים יאזן בית המשפט בין מגוון שיקולים וביניהם זהות הסוגיות אשר נבחנות בהליכים הנדונים, זהות בעלי הדין, מאזן הנוחות ושיקולי יעילות [רע"א 5642/11 דובק בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף ומס קניה תל אביב, פסקה 6 (נבו 21.11.2011); רע"א 8587/17 חאין נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, פסקה 17 [פורסם בנבו] (30.11.2017); רע"א 538/19 אילוז נ' חברת א.ד. ר בנין ופיתוח (2010) בע"מ, פסקה 10 [פורסם בנבו] (11.3.2019); רע"א 353/20 קוגיטו קפיטל אס.אמ.אי. שותפות מוגבלת נ' ויצמן, פס' 21 (נבו, 18.05.2020); רע"א 7202/18 קוזליק נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פס' 9 (נבו 11.02.2019)].

20. כך שכאשר הערכאה הדיונית צריכה להכריע בבקשות בדבר עיכוב הליכים בגין קיומו של "הליך תלוי ועומד", עליה לאזן בין מגוון שיקולים, ובכלל זה: זהות הסוגיות הדרושות הכרעה בכל אחד מן ההליכים, זהות בעלי הדין, מניעת הכרעות סותרות, וכן שיקולי יעילות וחיסכון במשאבים [רע"א 3459/19 אלבז נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, בפסקה (נבו 31.7.2019); רע"א 1919/17 וולף נ' Golden Sino Far-East, בפסקה 5 (3.4.2017)].

21. בעניינו – אין מחלוקת כי קיימת זהות בין בעלי הדין, בשני ההליכים, אך יש לבחון האם קיימת זהות בסוגיות הדרושות להכרעה, וכן את שיקולי היעילות

קיימת זהות בסוגיות הדרושות הכרעה

22. כידוע, המבחן ביחס לחלוקת הסמכות העניינית בין בתי המשפט האזרחיים השונים הוא מבחן הסעד, לפיו זהות הערכאה המוסמכת לדון בתובענה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/589/2021
מס' בקשה: 6/324/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תיקבע, ככלל, על פי הסעד המבוקש בכתב התביעה [ראו רע"א 4962/19 לוקי
בניה ופיתוח בע"מ נ' דנקנר, פסקה 25 [פורסם בנבו] (19.11.2019) ; רע"א
6500/19 ד"ר שרון גבריאל נ' ורד אשד, פסקאות 17-20 (נבו 7.5.2020)].

23. אף על פי שלכאורה עתרו התובעים פעמים הן בהליך המקביל והן בהליך
שלפני לקבלת שני סעדים שונים: הראשון - סעד כספי נזיקי בגין פלישה
ושימוש ייחודי במקרקעין והשני: סעד אופרטיבי לקבלת צו עשה להריסת
בניה בלתי חוקית וסילוק ידם של הנתבעים, לגופו של ענין, מהות התביעות
זהה. שכן מקור הסעד הנתבע בתביעה הראשונה (19-05-72458 ראו נספח א'
לבקשה), אותה הגישו הנתבעים אף הוא קבלת סעד לסילוק ידם של התובעים
מחצר הבית המשותף שבו נטען כי התובעים הרחיבו את זכויותיהם ובנו בניה
בלתי חוקית תוך פלישה לרכוש משותף. כך שמדובר באותו רכוש משותף
באותו בית משותף, כאשר כל צד טוען כי הצד השני פלש, הרחיב ובנה באופן
בלתי חוקי את דירתו.

24. התביעה לקבלת פיצוי כספי שהגישו התובעים נגד הנתבעים בחודש יולי 2021
(ראו נספח ג' לבקשה), מתבססת בתכליתה על הפלישה הנטענת והשימוש
הנטען ברכוש משותף שמבצעים הנתבעים, וכך שלא ניתן לנתקה מהמחלוקת
שלפניי. הרעיון שביסוד הכלל של ענין תלוי ועומד הוא כפול – למנוע הכבדה
מיותרת על היריב ומניעת הטרדה מיותרת של בתי המשפט, אשר מתקיים
כאמור בענייננו.

25. אוסיף כי החלטת כב' השופט עוזיאל בתאריך 05.12.2021, לאחד את הדיון
בבית משפט השלום (ראו נספח ה' לבקשה), ניתנה לאור בקשת התובעים
עצמם לאחד את הדיון בשתי תביעות, במטרה למנוע כפל התדיינות.

26. למעשה, מתנהל הליך מקביל שהחל בשנת 2019 ביוזמת הנתבעים אשר
בהתאם להוראות סעיף 72 ב' לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן - "החוק")
או "חוק המקרקעין"), בחרו בבית משפט השלום כסמכות העניינית לדון
בתובענה, זאת אף על פי שעמדה בפניהם האפשרות להביאה לפתחו של
המפקח על רישום מקרקעין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/589/2021
מס' בקשה: 6/324/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. כך כאשר מתנהל הליך מקביל, שבמהותו דן בסכסוך בין בעלי זכויות בבית משותף ופגיעה בזכויות קנייניות, אשר כל צד טוען כי הצד האחר פלש לרכוש משותף זה או אחר, איני מוצא מקום על פי הוראות החוק והפסיקה, למרות שנתונה בידי סמכות לדון בסילוק יד, להמשיך לדון בתביעה כל עוד מתבררים סוגיות אלו בהליך קודם אשר תלוי ועומד.

הן מטעמי יעילות הדיון ומאזן הנוחות יש לקבל את הבקשה לעיכוב ההליכים

28. למפקח על רישום מקרקעין הוענקו סמכויות להכריע בסכסוכים שבין בעלי דירות בבית משותף, הקשורים בזכויותיהם ובחובותיהם בבית המשותף, במטרה להביא לבירורם באופן יעיל ומהיר על ידי טריבונל מקצועי הבקיא ומומחה בדיני המקרקעין החלים על סכסוכים אלה, ובתוך כך למנוע יריבות מתמשכת בין הדיירים בבית משותף. בכלל זאת, בענייננו, המחלוקת שהתגלעה בין בעלי הזכויות הכוללת שתי תביעות הדדיות שאוחדו, נידונה בטריבונל מקביל לו סמכות רחבה יותר מאשר הסמכות המקבילה שניתנה למפקח על פי סעיפים 72-74 לחוק המקרקעין.

29. מקובלת עלי טענת הנתבעים כי מאזן הנוחות נוטה לטובתם וכי לא יגרם נזק לתובעים מעיכוב ההליכים עד אשר יתקבל פסק דין בהליך המקביל, שהחל להתנהל עוד קודם להליך כאן ואף ניתנו במסגרתו כאמור, החלטות כאלו או אחרות. כאשר אלו פני הדברים, כדי למנוע הכרעות סותרות, לחסוך במשאבים ובזמן שיפוטי יקר, ומטעמי יעילות הדיון, מתקבלת הבקשה לעיכוב הליכים.

לסיכום

30. **הבקשה לעיכוב ההליכים מתקבלת** - תכלית ליבתו של עיכוב ההליכים מחמת קיומו של הליך תלוי ועומד היא מניעת הליכי סרק, חסכון בזמן שיפוטי ומניעת הכבדה מיותרת. הוכח כי קיימת זהות הן בין בעלי הדין שלפניי והן בין הסוגיות בהליך המקביל וההליך דנן וכדי להימנע מכפל התדיינות ומהכרעות סותרות, אני מורה על עיכוב ההליכים בתיק שבכותרת עד למתן פסק דין בשני ההליכים שאוחדו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

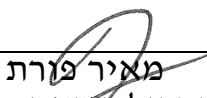
**מס' תיק: 6/589/2021
מס' בקשה: 6/324/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המתנהלים בין הצדדים בת.א. 72485/19 וב-ת.א. 17819-07-21 בבית משפט השלום. עם סיום ההליך המקביל, ככל שהתובעים ימצאו לנכון להמשיך את הדיון בסעד הנתבע בסעיף 23 ג' לכתב התביעה (שימוש ייחודי בגינה), יהיה עליהם להגיש בקשה מתאימה לצרוף יתר בעלי הזכויות בבית המשותף.

31. **אשר להוצאות ההליך** - תקנה 53 לתקנות קובעת כי ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, התוצאה שאליה הגעתי היא כי על התובעים, יחד ולחוד, לשלם לנתבעים הוצאות הבקשה בסך כולל של 1,500 ₪. סכום זה ישולם לנתבעים בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן ההחלטה ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, י"ז סיון תשפ"ב, 16 יוני 2022, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה